

一試詳解-票據法

Q01 | 票據權利保全與付款提示期間：本票到期日

「或其後二日內」法定提示期間之精算

甲於某年 3 月 1 日簽發本票一紙予乙，到期日為同年 3 月 18 日，並免除作成拒絕證書。乙於同年 3 月 5 日背書轉讓予丙。丙至遲應於何日向甲提示請求付款，始符票據法之規定？

- (A) 同年 3 月 18 日提示
- (B) 同年 3 月 19 日提示
- (C) 同年 3 月 20 日提示
- (D) 同年 3 月 21 日提示

Legal Basis | 法條依據

✦ 票據法 69 條 1 項：「執票人應於到期日或其後二日，為付款之提示。」

✦ 票據法 124 條：「第二章第一節第二十五條第二項、第二十六條第一項及第二十八條，關於發票人之規定；第二章第二節關於背書之規定，除第三十五條外；第二章第五節關於保證之規定；第二章第六節關於到期日之規定，第二章第七節關於付款之規定；第二章第八節關於參加付款之規定，除第七十九條及第八十二條第二項外；第二章第九節關於追索權之規定，除第八十七條第一項、第八十八條及第一百零一條外；第二章第十節關於拒絕證書之規定；第二章第十二節關於謄本之規定，除第一百零九條外；均於本票準用之。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

到期日為3月18日，而其後二日為3月20日，故C為正確之選項。

Q02 | 支票逾期提示與部分付款：銀行「不負強制墊款義務」與部分付款、逾期後付款裁量權與委託撤銷

甲為喜好放空股市之風險追求者，但因操作不力，資金套牢。其之前曾簽發發票日為民國109年4月8日之支票，但存款帳戶內資金僅能支應該支票面額1/5之票款。為等待股市走向再度翻轉，甲商請執票人晚些提示，執票人遂在提示期限經過後3個月始提示。假設甲之資金仍舊套牢，依票據法之規定，下列敘述何者錯誤？

- (A) 銀行可予以付款
- (B) 銀行可不予付款
- (C) 甲得撤銷付款之委託
- (D) 銀行不得僅支付1/5之票款，必須先幫發票人墊付，再向發票人請求全額償還

Legal Basis | 法條依據

✦ 票據法 130 條：「支票之執票人，應於左列期限內，為付款之提示：

一、發票地與付款地在同一省（市）區內者，發票日後七日內。

二、發票地與付款地不在同一省（市）區內者，發票日後十五日內。」

✦ 票據法 136 條：「付款人於提示期限經過後，仍得付款。但有左列情事之一者，不在此限：

一、發票人撤銷付款之委託時。

二、發行滿一年時。」

✦ 票據法 135 條：「發票人於第一百三十條所定期限內，不得撤銷付款之委託。」

✦ 票據法 137 條 1 項：「付款人於發票人之存款或信用契約所約定之數不敷支付支票金額時，得就一部分支付之。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)

票據法 130 條

票據法 136 條

本件中，已逾提示期限，惟於發票人甲未撤銷付款委託，又發行亦未超過一年之情況下，銀行仍可依136付款，而A敘述正確，惟本題選錯誤的，故A不選。

銀行亦可對執票人抗辯已逾提示期限，而拒絕付款，而B敘述正確，惟本題選錯誤的，故B不選。

(C)

票據法 135 條

本件中，執票人在提示期限經過後3個月始提示支票，依照本條反面解釋，逾130條所定期限內，發票人甲得撤銷付款委託，而C敘述正確，惟本題選錯誤的，故C不選。

(D)

票據法 137 條 1 項，銀行得選擇支付部分票款，例如本件銀行得支付1/5之部分票款，而法未明文，銀行有為委託人發票人墊付法律上義務。

D的「不得僅支付1/5之票款，必須先幫發票人墊付」為錯誤之敘述，故D為本題正確選項。

Q03 | 支票異地發行付款提示時效：苗栗市發票、高雄市付款屬「異地支票」下發票日後十五日法定提示期間之精算判準

在肺炎疫情期間，口罩短缺，居住苗栗市之善心人士甲先生，發起由當地之社區發展協會以家庭代工方式製作口罩套以協助政府防疫，遂向高雄市之原料廠商 A 公司進貨一批，簽發支票一紙予 A 公司，發票地在苗栗市、付款地在高雄市。本紙支票之提示期限為何？

(A) 發票日後 7 日內

(B) 發票日後 14 日內

(C) 發票日後 15 日內

(D) 發票日後 2 個月內

Legal Basis | 法條依據

✦ 票據法 130 條：「支票之執票人，應於左列期限內，為付款之提示：

一、發票地與付款地在同一省（市）區內者，發票日後七日內。

二、發票地與付款地不在同一省（市）區內者，發票日後十五日內。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

高雄市（直轄市）與苗栗市（縣轄市）為不在同一省（市）區內之關係，即為本條2款之情形，故C的「發票日後15日內」為正確之敘述，故為正確選項。

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

Q04 | 匯票付款提示期間與免除拒絕證書防線：論到期日「或其後二日內」法定提示期間之精算、免除拒絕證書下提示義務未消滅

A 公司於某年 2 月 14 日簽發匯票予 B 公司，付款人為 C 銀行，票上記載免除作成拒絕證書，到期日記載為同年 3 月 14 日，B 公司至同年 3 月 15 日始向 C 銀行提示付款。下列敘述何者正確？

- (A) B 公司之提示尚未逾法定期限
- (B) B 公司之提示已逾法定期限，但仍在發票日後 6 個月內，故提示仍為有效
- (C) B 公司之提示已逾法定期限，惟若獲得 C 銀行之同意，提示仍屬有效
- (D) 此張匯票既已免除作成拒絕證書，則根本不必提示

Legal Basis | 法條依據

✦ 票據法 65 條 1 項：「匯票之到期日，應依左列各式之一定之：

- 一、定日付款。
- 二、發票日後定期付款。
- 三、見票即付。
- 四、見票後定期付款。」

✦ 票據法 69 條 1 項：「執票人應於到期日或其後二日，為付款之提示。」

✦ 票據法 104 條 1 項：「執票人不於本法所定期限內為行使或保全匯票上權利之行為者，對於前手喪失追索權。」

✦ 票據法 94 條 1 項：「發票人或背書人，得為免除作成拒絕證書之記載。」

✦ 票據法 94 條 2 項：「發票人為前項記載時，執票人得不請求作成拒絕證書，而行使追索權。但執票人仍請求作成拒絕證書時，應自負擔其費用。」

✦ 票據法 95 條：「匯票上雖有免除作成拒絕證書之記載，執票人仍應於所定期限內為承兌或付款之提示。但對於執票人主張未為提示者，應負舉證之責。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)

票據法 65 條 1 項，本件中，到期日記載為同年3月14日，為本條1款之「定日付款」，故該匯票之到期日即為同年3月14日。

票據法 69 條 1 項、票據法 104 條 1 項

到期日為同年3月14日，B公司於同年3月15日向C銀行提示付款，B公司已遵期為付款提示，蓋B公司於3月16日前為之，故A的「提示尚未逾法定期限」，為正確之敘述，故為正確選項。

基此，BC的「提示已逾法定期限」，為錯誤之敘述。

(D)

票據法 94 條 1 項

票據法 94 條 2 項

票據法 95 條

D的「根本不必提示」為錯誤之敘述，應為「縱匯票上有免除作成拒絕證書之記載，執票人仍應於所定期限內為提示」

Q05 | 無記名票據流通與外觀文義：無記名支票空白背書不適用「背書連續審查」、背書人簽名即應負票據追索責任

甲欲向丙借調現金，但丙擔心甲信用不足，甲與乙簽訂擔保契約請求乙擔任支票之背書人，並簽發無記名支票一紙交由乙收執，再由乙在支票背面空白背書後交給甲，甲持由乙空白背書之支票向丙調借，丙於是將相當於票款之現金交付給甲，經丙逾期提示後，不獲付款。下列敘述何者正確？

- (A) 乙不必負背書責任，因為該支票背書不連續
- (B) 乙不必負背書責任，因為該支票為發票人甲回頭背書之票據
- (C) 乙應負背書責任，因為乙在支票背面背書
- (D) 乙應負背書責任，因為甲、乙間訂有擔保契約

Legal Basis | 法條依據

✦ 票據法 30 條 1 項：「匯票依背書及交付而轉讓。無記名匯票得僅依交付轉讓之。」

✦ 票據法 99 條 2 項：「執票人為背書人時，對於該背書之後手無追索權」

Analysis | 破題思路

(A)

94 年度簡上字第 113 號民事判決，為記載完成之無記名票據，未經上訴人背書認其背書顯然不連續，容有誤會，不足採取。

票據法 30 條 1 項，記名票據始有背書不連續之問題，惟無記名票據，依照本條後段，交付便可轉讓權利，無記名票據之背書則僅具擔保之效力之意義，而本件為「無記名支票」，故A的「該支票背書不連續」，為錯誤之敘述。

(B)

票據法 99 條 2 項，回頭背書，主要係為了避免票據債務人循環追索之煩，而本件中，先前為執票人的甲，與現在為執票人的丙皆非背書人，既非背書人則與「回頭背書」之爭議無涉。

B的「該支票為發票人甲回頭背書之票據」，為錯誤之敘述。

(C)

94 年度上字第 997 號民事判決，上訴人於簽名外更書有保證字樣，在其書寫時內心可能係願負保證責任，然票據係要式行為，依票據法第12條，票據上記載本法所不規定之事項者，不生票據上之效力，仍不得解免其背書人之責任

本件中，乙雖以保證甲債務之意思而於支票背面簽名，不論是否有寫明「保證」或「擔保」之字樣，既已簽名於票據之背面，自應負票據背書人之責任，倘若不欲負票據背書人之責任，自應不於票據之背面簽名。

C的「乙應負背書責任，因為乙在支票背面背書」為正確之敘述，故C為正確之答案。

(D)

D的「因為甲、乙間訂有擔保契約」為錯誤之敘述，應更正為「因為乙在支票背面背書」，尚可從票據具有流通性，故是否負背書人之責任，應從形式上是否合於背書之規定判斷之，而與甲乙私人間是否具備擔保契約無涉，也就是不受原因關係（擔保契約）之影響。

臺灣新北地方法院 94 年度簡上字第 113 號民事判決

查系爭支票.....為記載完成之無記名票據。嗣應上訴人之要求，為履約之擔保，乃由張兆宜為背書，並代理主安公司為背書，且記載受款人為上訴人後，交付與上訴人之事實，.....又張兆宜為背書及指定受款人之記載雖有先後，但張兆宜既係應上訴人之要求，為履約之擔保始於系爭票據上代理主安公司為背書，並親為背書，且指定上訴人為受款人，核其真意，應係為背書後擬讓與上訴人之際，始指定受款人。

原審未查系爭票據背面上主安公司之背書係張兆宜代理所為，即以系爭支票之背書，除有張兆宜之背書外，並有與其共同向上訴人承攬92年度臺中燈會招商事宜之主安公司之背書，即認系爭支票由張兆宜背書交付予上訴人後，未經上訴人背書，最後之背書人竟係主安公司，認其背書顯然不連續，容有誤會，不足採取。

臺灣高等法院 94 年度上字第 997 號民事判決

次按「票據乃文義證券，不允許債務人以其他立證方法變更或補充其文義，故凡在票據背面或其黏單上簽名而形式上合於背書之規定者，即應負票據法上背書人之責任。縱令係屬隱存保證背書，且為執票人所明知，仍不能解免其背書人之責任。」

凡在票據背面或黏單上簽名，而形式上合於背書之規定者，即應負票據法上背書人之責任，縱令非以背書轉讓之意思而背書，因其內心效果意思，非一般人所能知或可得而知，為維護票據之流通性，仍不得解免其背書人之責任。

上訴人既於系爭支票之背面簽名或蓋章，即係票據上之背書，原審認為應負背書之責任，於法洵無違背。至於上訴人於簽名外更書有保證字樣，在其書寫時內心可能係願負保證責任，然票據係要式行為，依票據法第12條票據上記載本法所不規定之事項者，不生票據上之效力，原判祇就其簽名於支票背後命負責任，其判決結果實無不合。」

（最高法院 92 年度台簡上字第 24 號、65 年度台上字第 1550 號、52 年度台上字第 2286 號判例要旨參照）

Q06 | 未完成票據不法補全：發票人簽名蓋章後「善意取得」之跨界保護

甲日常習慣於皮夾中保存一張已完成簽名蓋章之支票，以應不時之需。某日，知甲有此習慣之乙遂偷偷從甲皮夾中取走該票據，完成金額及所缺之應記載事項，並記載乙自己為受款人後，再將該票背書轉讓予善意且給付合理對價之丙。甲於票據遭竊後，未進行任何票據遺失之救濟程序，丙持該票向銀行請求付款遭拒後，得否向甲主張？

- (A) 因甲未於該票上填載金額，該票欠缺應記載事項而無效，故甲不負票據責任
- (B) 因丙為善意取得已具備票據法規定應記載事項之票據，甲不得主張該票據原欠缺應記載事項而拒絕付款
- (C) 因該票應記載事項係由乙完成填載，是以丙僅得向乙主張，而不得向甲主張
- (D) 甲需證明該票原欠缺應記載事項，始得對抗善意之丙而拒絕付款

Legal Basis | 法條依據

✦ 票據法 24 條 1 項：「匯票應記載左列事項，由發票人簽名。一、表明其為匯票之文字。二、一定之金額。三、付款人之姓名或商號。四、受款人之姓名或商號。五、無條件支付之委託。六、發票地。七、發票年、月、日。八、付款地。九、到期日。」

✦ 票據法 120 條 1 項：「本票應記載左列事項，由發票人簽名：一、表明其為本票之文字。二、一定之金額。三、受款人之姓名或商號。四、無條件擔任支付。五、發票地。六、發票年、月、日。七、付款地。八、到期日。」

✦ 票據法 125 條 1 項：「支票應記載左列事項，由發票人簽名：一、表明其為支票之文字。二、一定之金額。三、付款人之商號。四、收款人之姓名或商號。五、無條件支付之委託。六、發票地。七、發票年、月、日。八、付款地。」

✦ 票據法 11 條 1 項：「欠缺本法所規定票據上應記載事項之一者，其票據無效。」

✦ 票據法 14 條 1 項：「以惡意或有重大過失取得票據者，不得享有票據上之權利。」

✦ 票據法 14 條 2 項：「無對價或以不相當之對價取得票據者，不得享有優於其前手之權利。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

票據法 24 條 1 項

票據法 120 條 1 項

票據法 125 條 1 項

票據種類之文字、一定之金額、無條件付款之委託、發票年月日及發票人簽名，為匯票、本票及支票三者種票據類型所共同的絕對必要記載事項，缺一不可。

票據法 11 條 1 項

絕對必要記載事項，可以理解為票據行為人為「發票」行為時，依法必須要記載之事項，若加以不記載，依據11條，該票據將被認為「無效之票據」。

本件中，支票發票人甲未記載「一定之金額」及「發票日」，且該支票乃乙所竊，為「無效之票據」，故即便甲於票據遭竊後，未進行任何票據遺失救濟之程序，乙仍自始未取得任何票據法上之權利。

票據法 14 條 1 項

票據法 14 條 2 項

本件之支票被竊，乙記載自己為收款人後，而乙既然為無權轉讓之人，故乙將該票背書轉讓予之行為，為民法上常見之「無權處分」行為，又丙從無權轉讓之人受讓該票據，係基於「善意且無重大過失，又付出一定之對價行為」，由此觀之，可推得丙係有權善意取得票據權利之人。

据此，B的「丙為善意取得，甲不得拒絕付款」正確之敘述，故B為正確選項

基於以上推論，得知A的「甲不負票據責任」，C的「不得向甲主張」，D的「對抗善意之丙而拒絕付款」為錯誤之敘述。

Q07 | 本票強制執行裁定主體特定與追索連帶防線

：本票裁定

甲簽發本票一紙交付予乙，乙於到期日前背書轉讓予丙，丙於到期日向甲提示付款遭拒後並依法作成拒絕證書，下列關於丙行使權利之敘述，何者錯誤？

- (A) 向甲追索時，丙得聲請法院裁定後強制執行
- (B) 丙行使追索權時，甲與乙連帶對丙負責
- (C) 向乙追索時，丙得直接聲請法院裁定後強制執行
- (D) 丙行使追索權時，可直接先向甲追索

Legal Basis | 法條依據

✦ 票據法 123 條：「執票人向本票發票人行使追索權時，得聲請法院裁定後強制執行。」

✦ 票據法 96 條 1 項：「發票人、承兌人、背書人及其他票據債務人，對於執票人連帶負責。」

✦ 票據法 96 條 2 項：「執票人得不依負擔債務之先後，對於前項債務人之一人或數人或全體行使追索權。」

✦ 票據法 124 條：「...第二章第九節關於追索權之規定，除第八十七條第一項、第八十八條及第一百零一條外；...均於本票準用之。」

Analysis | 破題思路

(A)

票據法 123 條，可知當執票人丙向發票人甲追索時，得聲請法院裁定後強制執行，而A的「向甲追索時，丙得聲請法院裁定後強制執行」敘述正確，惟本題選錯誤的，故A不選。

(B)

票據法 96 條 1 項

票據法 96 條 2 項

票據法 124 條

依據 96 條 1 項，發票人甲與背書人乙對執票人丙連帶負責，故B的「甲與乙連帶對丙負責」敘述正確，惟本題選錯誤的，故B不選。

(C)

由A選項那裡提及之123條可知，本票裁定原則上僅得對本票「發票人」為之，故發票人以外之人，例如常見混淆的包含，繼承人、背書人、保證人，也就是丙，基本上不能被本件的乙背書人列為本票裁定之相對人，故C的「向乙追索時，丙得直接聲請法院裁定後強制執行」為錯誤之敘述，故C為本題正確選項。

(D)

依據 96 條 2 項，執票人丙得對發票人、承兌人、背書人之一人或數人或全體行使追索權，也就說丙得不管甲乙負擔債務之先後，先向甲或乙，或甲乙全體行使追索權，故D的「可直接先向甲追索」敘述正確，惟本題選錯誤的，故D不選。

臺灣高等法院 92 年度抗字第 606 號民事裁定

按本票執票人依票據法第一百二十三條規定，聲請法院裁定許可對發票人強制執行，係屬非訟事件，該法條既限定執票人向發票人行使追索權時，始得聲請法院裁定後強制執行，則對本票發票人以外之人，即不得援用該條規定，對之聲請裁定執行。故發票人死亡後，執票人僅得依訴訟程序而為請求，尚不得依上開票據法規定，聲請對發票人之繼承人或遺產管理人裁定執行。

查本件相對人主張系爭本票係辜啟允所簽發，而辜啟允業於九十年十二月二十四日死亡，有戶籍謄本在卷為證，則依上開說明，相對人執系爭本票聲請對辜啟允之遺產管理人裁定准予強制執行，於法即有不合，不應准許。原法院誤以系爭本票為抗告人所共同簽發，而裁定准予強制執行，顯有違誤，抗告人指摘原裁定不當，求予廢棄改判，為有理由，應予准許。

Q08 | 本票時效消滅與票據法最後救濟防線：未載到期日視為見票即付、三年時效罹於、發票人承擔「利益償還請求權」

甲於民國（下同）105 年 1 月 1 日簽發面額為新臺幣（下同）20 萬元之本票一紙與乙，以清償所欠款項 20 萬元，唯該本票上漏未記載到期日。乙隨後將該本票背書後無償讓與其友丙，賀其小店開張。丙即以該本票償付積欠廠商丁之貨款。丁返家後將該本票置於抽屜後即忘記持票請求，於 109 年整理抽屜時始發現該本票而欲主張其權利。下列敘述何者正確？

- (A) 該本票因未記載到期日，欠缺法定應記載事項而無效，丁無從主張其權利
- (B) 丁得持該票向甲主張付款，甲為發票人，不得拒絕
- (C) 乙係無償讓與該票，故乙不負任何票據責任，但丁仍可向丙請求
- (D) 丁僅得向甲主張利益償還請求權

Legal Basis | 法條依據

✦ 票據法 120 條 1 項：「本票應記載左列事項，由發票人簽名：一、表明其為本票之文字。二、一定之金額。三、收款人之姓名或商號。四、無條件擔任支付。五、發票地。六、發票年、月、日。七、付款地。八、到期日。」

✦ 票據法 120 條 2 項：「未載到期日者，視為見票即付。」

✦ 票據法 22 條 1 項：「票據上之權利，對匯票承兌人及本票發票人，自到期日起算；見票即付之本票，自發票日起算；三年間不行使，因時效而消滅。」

✦ 票據法 22 條 4 項：「票據上之債權，雖依本法因時效或手續之欠缺而消滅，執票人對於發票人或承兌人，於其所受利益之限度，得請求償還。」

Analysis | 破題思路

(A)

票據法 120 條 1 項，「表明本票之文字」、「發票年月日」、「一定之金額」、「發票人簽名」及「無條件付款之委託」為本票之絕對應記載事項，缺一不可，如有欠缺，依照11條，該票據將被認為「無效之票據」。

至於到期日則非本票之絕對應記載事項，而是依120條2項，效果上係「視為見票即付」，而非「無效之票據」，這點要特別記憶一下法效的部分為立法者直接擬制其效果，蠻常這樣考的。

A的「未記載到期日，欠缺法定應記載事項而無效」為錯誤之敘述。

(B)

票據法 22 條 1 項，既然漏未記載到期日，故可推得本件之為「視為見票即付」之本票，時效自發票日，即105年1月1日時起算三年，執票人丁置於抽屜後即忘記持票請求，於 109 年整理抽屜時始發現並欲主張其權利顯然已逾三年，發票人甲自得主張罹於時效而拒絕給付。

B的「甲為發票人不得拒絕」為錯誤之敘述。

💡 口訣「3、1、6」與「1、4、2」法則：

利於這個法則順便把匯票、本票、支票行使權利之時效記住(22條)

票據上之權利對匯票承兌人、本票發票人、支票發票人，即為執票人 ➡ 主債務人之付款請求權。

還願專用。嚴禁營利轉售

執票人對前手之追索權，即為執票人 ➡ 前手之追索權。

背書人對於前手之追索權，即為背書人 ➡ 前手之再追索權。

順序上分別是：

執票人 ➡ 主債務人之付款請求權。

執票人 ➡ 前手之追索權。

背書人 ➡ 前手之再追索權。

匯票/本票：3 年 ➡ 1 年 ➡ 6 個月。（呈現 1/3 或 1/2 的遞減）

3、1、6呈現 1/3 的遞減便是支票的

支票：1 年 ➡ 4 個月 ➡ 2 個月。（呈現 1/3 或 1/2 的遞減）

(C)

執票人丁對發票人甲行使權利之時效由B選項之討論可知已罹於時效，故自然丁對背書人乙丙行使權利之時效亦罹於，故C的「但丁仍可向丙請求」為錯誤之敘述。

至於背書人乙之所以無須負擔票據責任主要緣由，係因「罹於時效」，而與乙是否無償讓與給丙無涉，故C的「乙係無償讓與該票，故乙不負任何票據責任」為錯誤之敘述。

還願專用。嚴禁營利轉售

(D)

票據法 22 條 4 項，即便「罹於時效」，執票人丁對於發票人甲，仍得於甲所受利益之限度內請求償還，也就是行使利益償還請求權之明文，故D的「丁僅得向甲主張利益償還請求權」為正確之敘述，故為正確選項。

Q09 | 背書附記條件與票據外觀：「若未交貨背書無效」特約遭法律強制擬制為無記載

乙執有甲簽發之匯票一紙，乙記名背書轉讓予丙，以支付貨款，乙於簽名旁加註：「若丙未交貨時，此背書無效」。下列對該匯票之敘述，何者正確？

- (A) 背書無效
- (B) 匯票無效
- (C) 乙於簽名旁之加註有效
- (D) 乙無條件負背書責任

Legal Basis | 法條依據

✦ 票據法 12 條：「票據上記載本法所不規定之事項者，不生票據上之效力。」

✦ 票據法 29 條 3 項：「匯票上有免除擔保付款之記載者，其記載無效。」

✦ 票據法 128 條 1 項：「支票限於見票即付，有相反之記載者，其記載無效。」

✦ 票據法 36 條：「就匯票金額之一部分所為之背書，或將匯票金額分別轉讓於數人之背書，不生效力，背書附記條件者，其條件視為無記載。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

所謂票據法中之無益之記載事項，可以理解為票據上記載法律所未規定之事項，而其記載非票據法所明定之事項其效力為何，依據第12條的規定，該記載不生任何票據上之效力。

相信機靈的你已經懷疑，是否不生任何票據上之效力沒有於其他法規中生效力的可能？

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

1. 有可能發生民法上效力之可能

並非代表完全不生其他法規之效力，僅是不生票據上效力，而在我國是民商法合一的立法例下，仍有可能發生民法上效力之可能，常見的是於票據上記載違約金約定，雖然一樣不生票據上之效力，但就民法上違約金約定仍有適用空間。

2. 該記載完全不生效力(票據法上直接明訂法律效果)

票據法 29 條 3 項

票據法 128 條 1 項

另一種情況是完全不生效力，票據法中有明定部分的情況下「其記載無效」或「視為無記載」，可以理解成記載本身不生任何效力但是仍是有效的票據。

常見的考法是在匯票上記載有免除擔保付款之記載，該記載為無效，但不至於導致整個匯票成為「無效之票據」，又或者支票原則上限於見票即付，惟如果你記載到期日，該記載為無效，但不至於導致整個支票成為「無效之票據」。

本件情形，乙所附加註之條件「若丙未交貨時，此背書無效」，依照36條，視為該記載為無記載，故D的「乙無條件負背書責任」之敘述為正確。

AB錯在，背書附記條件不會導致整個匯票成為「無效之票據」。

C錯在，違反36條後段，該加註為「無效」。

Q10 | 匯票付款提示與展延期限防線總體檢：付款人請求延期付款「提示後三日」

A 公司為經營江浙菜館之業者，開立匯票予販售肉品之 B 公司，購買一個月份之肉品，並由自己擔任付款人，匯票到期日為民國 109 年 4 月 6 日。惟民眾於此段期間內，為避免群聚而增加感染新冠肺炎的風險，大多在家自炊，餐飲業者業績大受影響。A 公司也因此現金周轉不靈，於 B 公司在到期日提示時，A 公司希望延期付款，依票據法之規定，下列敘述何者正確？

- (A) 須得 B 公司之同意，無特定期限之限制
- (B) 須得 B 公司之同意，但以提示後 2 日為限
- (C) 須得 B 公司之同意，但以提示後 3 日為限
- (D) 須得 B 公司之同意，但以提示後 4 日為限

Legal Basis | 法條依據

✦ 票據法 70 條：「付款經執票人之同意，得延期為之。但以提示後三日為限。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

依照70條，若A公司欲延後付款，須經執票人B公司之同意，始得為之，惟以提示日後3日為限。

基此，本件中，A的「無特定期限之限制」、B的「以提示後 2 日為限」及D的「以提示後 4 日為限」為錯誤之敘述，故僅C的「以提示後 3 日為限」為正確之敘述。